MODUL MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA — FASE D KELAS 9

Kebebasan Berpendapat dalam Era Keterbukaan Informasi

Analisis Kemerdekaan Berpendapat, Jaminan Konstitusional, Pembatasan HAM, Bentuk Penyampaian, dan Etika Berkomunikasi

BAGIAN 1. MAKNA KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA

Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang menganut sistem demokrasi. Hal ini memberikan konsekuensi yuridis dan politik bagi negara untuk menyediakan ruang ekspresi bagi setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan **hak asasi manusia (HAM)** yang bersifat universal dan melekat pada struktur moral manusia.

Menurut **Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998**, kemerdekaan menyampaikan pendapat didefinisikan sebagai *'hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.'* Kemerdekaan ini memiliki dua fungsi vital dalam iklim demokrasi: sebagai **fungsi kontrol sosial** untuk membatasi kekuasaan pemerintah serta sebagai sarana keterlibatan aktif warga negara dalam pembangunan.

> **Peran Komnas HAM (UU No. 39 Tahun 1999):** Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban asasi melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Tabel 1: Perbandingan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Berpendapat (UU No. 9/1998)

Dimensi	Definisi Konseptual	Ketentuan & Implementasi Menurut Hukum
Hak Warga Negara	Sesuatu yang mutlak harus didapatkan atau diperoleh warga negara.	Menyampaikan gagasan dalam diskusi, memberikan masukan kritis kepada pemerintah/guru, serta mengunggah pendapat di media sosial secara bertanggung jawab.
Kewajiban Warga Negara	Sesuatu yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebelum menuntut hak.	Pasal 6 UU 9/1998 mewajibkan: (1) Menghormati hak & kebebasan orang lain, (2) Menghormati moral umum, (3) Menaati hukum, (4) Menjaga ketertiban umum, (5) Menjaga keutuhan NKRI.
Prinsip Keseimbangan	Kebebasan yang bertumpu pada kesadaran tanggung jawab sosial.	Kewajiban dilaksanakan lebih dahulu agar kebebasan tidak merusak tatanan sosial dan tidak berubah menjadi 'kebebasan tanpa batas' (anarki).

Sumber: Sintesis Pasal 1 & Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

> **Pelajaran Sejarah — Semangat Bung Tomo (10 November 1945):** Sutomo (Bung Tomo), lahir 3 Oktober 1920 di Blauran, Surabaya, melegenda melalui orasi radio yang membakar semangat rakyat dalam Perang Surabaya dengan semboyan *'Merdeka atau Mati'*. Hal ini membuktikan bahwa penyampaian pendapat dan orasi publik dapat menjadi penggerak utama perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa.

BAGIAN 2. JAMINAN KEMERDEKAAN BERPENDAPAT DALAM HUKUM NASIONAL

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memberikan perlindungan legal yang kuat terhadap kebebasan berpendapat melalui hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat lima instrumen hukum utama yang mengatur hak, tata cara, hingga perlindungan hukum bagi warga negara.

Tabel 2: Matriks 5 Instrumen Hukum Nasional Jaminan Kebebasan Berpendapat

Instrumen Hukum	Pasal / Ketentuan	Substansi Jaminan & Aturan Legal
UUD NRI Tahun 1945	Pasal 28F Pasal 28E (2) Pasal 28E (3)	• **Pasal 28F:** Hak berkomunikasi, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. • **Pasal 28E (2):** Hak bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. • **Pasal 28E (3):** Hak bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
TAP MPR No. XVII/1998	Pasal 19 & Pasal 21	Hak setiap orang atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta mencari dan menyampaikan informasi melalui segala jenis saluran.
UU No. 39 Tahun 1999	Pasal 23 ayat (2)	Kebebasan mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nurani secara lisan/tulisan dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, dan keutuhan negara.
UU No. 9 Tahun 1998	Pasal 1 & Pasal 5	Jaminan penyampaian pikiran secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum serta jaminan memperoleh perlindungan hukum bagi warga negara.
UU No. 40 Tahun 1999	Undang-Undang Pers	Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum dengan menyampaikan informasi yang akurat dan benar.

Sumber: Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia dan Kemerdekaan Berpendapat

BAGIAN 3. PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF HAM

Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia, kedudukannya secara doktrinal dapat dibatasi apabila berbenturan dengan kepentingan umum atau hak orang lain. Berdasarkan **Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)**, hak asasi manusia diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

Tabel 3: Klasifikasi Hak Asasi Manusia & Syarat Pembatasan menurut ICCPR

Kategori Hak	Landasan ICCPR	Karakteristik & Syarat Pembatasan Legal
Non-Derogable Rights (Hak Tidak Dapat Dikurangi)	Pasal 4 ayat (2) ICCPR	Hak absolut yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun (termasuk darurat perang). Contoh: Hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan hak bebas beragama/berkeyakinan.
Derogable Rights (Hak yang Dapat Dibatasi)	Pasal 19 ICCPR	Kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat dibatasi oleh hukum demi: (1) Menghormati hak/nama baik orang lain, (2) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*ordre public*), kesehatan, atau moral umum.
Larangan Mutlak Hukum	Pasal 20 ICCPR	Hukum melarang keras: (1) Segala propaganda untuk perang, (2) Ujaran kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang menghasut diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan.

Sumber: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 4, 19, dan 20

BAGIAN 4. BENTUK PENYAMPAIAN PENDAPAT & REGULASI RUANG PUBLIK

Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara lisan (pidato, diskusi) maupun tulisan (surat, unggahan media sosial). Di ruang publik, **UU No. 9 Tahun 1998** mengakui 5 bentuk resmi penyampaian pendapat di muka umum dengan ketentuan batasan lokasi dan waktu yang ketat guna menjamin ketertiban umum.

Tabel 4: 5 Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Ketentuan Pembatasannya

Bentuk Penyampaian	Definisi Operasional Hukum	Ketentuan Pembatasan Tempat & Waktu Terlarang
Unjuk Rasa (Demonstrasi)	Kegiatan mengeluarkan pikiran secara demonstratif di muka umum secara aman, tertib, dan damai.	**Lokasi Terlarang (Objek Vital):** 1. Lingkungan Istana Kepresidenan 2. Tempat ibadah & Rumah sakit 3. Instansi militer & Objek vital nasional 4. Pelabuhan udara/laut, stasiun, terminal.
Pawai	Penyampaian pendapat dengan arak-arakan massa di jalan umum sesuai rute terdaftar.	
Rapat Umum	Pertemuan terbuka yang dihadiri massa untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.	**Waktu Terlarang:** 1. Pada hari besar nasional. 2. Pada malam hari (waktu istirahat masyarakat).
Mimbar Bebas	Kegiatan menyampaikan pendapat secara bebas dan terbuka tanpa tema khusus.	
Media Massa	Pemaparan lisan/tulisan melalui media cetak maupun media elektronik/digital.	Wajib memperhatikan etika penulisan, validitas data, serta norma kesusilaan dan hukum.

Sumber: Pasal 9 & Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

BAGIAN 5. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU NO. 14 TAHUN 2008)

Di era digital, informasi dapat diakses dalam satu genggaman tangan. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa badan publik tidak boleh menutup informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, kecuali informasi yang bersifat rahasia negara dan dikecualikan oleh undang-undang.

Tabel 5: Tujuan Pengaturan, Hak, dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Kategori	Rincian Ketentuan Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008	Dampak Terhadap Demokrasi
6 Tujuan Utama KIP	1. Menjamin hak warga negara mengetahui kebijakan & keputusan publik. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan badan publik. 4. Mewujudkan tata kelola negara transparan, efektif, & akuntabel. 5. Mengembangkan ilmu pengetahuan & mencerdaskan bangsa. 6. Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan informasi publik.	Menciptakan transparansi pemerintah (*good governance*) dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang.
Hak Pengguna Informasi	• Melihat dan mengetahui informasi publik. • Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum. • Mendapatkan salinan informasi publik sesuai prosedur resmi. • Menyebarluaskan informasi publik sesuai peraturan hukum.	Memberdayakan masyarakat agar memiliki basis data akurat saat menyampaikan masukan atau kritik.
Kewajiban Pengguna Informasi	• Menggunakan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Mencantumkan sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. • **Dilarang menyebarkan berita bohong (hoaks)** atau informasi tak berdasar.	Mencegah fitnah, kebiasan informasi, dan konflik sosial di media digital.

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

BAGIAN 6. PANDUAN PRAKTIK MENGEMUKAKAN PENDAPAT BERETIKA

Untuk menerapkan kebebasan berpendapat secara nyata, siswa dilatih menyampaikan gagasan dan saran perbaikan kondisi sekolah kepada Kepala Sekolah dengan memperhatikan etika penulisan dan kesantunan.

Tabel 6: Tahapan Pelaksanaan & Checklist Evaluasi Etika Berpendapat

Tahap	Langkah Praktis Penyampaian Pendapat	Kriteria Evaluasi & Etika Penulisan
Langkah 1	**Amati Lingkungan Sekolah:** Identifikasi kondisi atau fasilitas yang perlu diperbaiki.	**Kesantunan Bahasa:** Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun.
Langkah 2	**Tulis Pesan dengan Santun:** Tulis tangan/ketik saran konstruktif disertai fakta.	**Relevansi Isi:** Subjek pesan jelas dan berkaitan langsung dengan kepentingan sekolah.
Langkah 3	**Perhatikan Etika:** Pastikan pesan tidak melanggar norma agama, kesusilaan, atau hukum.	**Kepatuhan Norma:** Bebas dari unsur penghinaan, provokasi, atau fitnah.
Langkah 4	**Sampaikan Pesan:** Masukkan ke kotak saran atau serahkan melalui guru pendamping.	**Rasa Hormat:** Menghormati hak dan perasaan pihak lain yang disebutkan dalam saran.
Langkah 5	**Tunggu Tanggapan:** Bersabar menanti respons serta tindak lanjut Kepala Sekolah.	**Sikap Dewasa:** Menerima keputusan dan tanggapan secara bijaksana.

Sumber: Lembar Kerja & Panduan Praktik Pendidikan Pancasila Kelas 9 Bab 3

> **Kesimpulan Pembelajaran:** Kebebasan berpendapat di era keterbukaan informasi adalah pilar utama demokrasi Indonesia yang dijamin konstitusi (UUD 1945 Pasal 28E & 28F) serta UU No. 14/2008. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak — ia dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain, mematuhi norma sosial-hukum (UU 9/1998 Pasal 6 & ICCPR Pasal 19), serta menjaga keutuhan NKRI demi terciptanya masyarakat yang beradab dan berkeadilan.